

Apuntes oposiciones

Pont

2026-06-01

Índice

I	Apuntes	3
1.	Temas Generales	4
1.1.	Constitucion Española de 1978	4
1.1.1.	Introducción	4
1.1.2.	Principios copnstitucionales	4
1.1.3.	Derechos	5
1.1.4.	Recursos	8
1.1.5.	Reforma constitucional	8
1.1.6.	La corona	9
2.	Temas Específicos	11
II	Otros	12
1.	Glosario	13
2.	Siglas	14
3.	Leyes y normas	15

Parte I

Apuntes

1. Temas Generales

Apuntes sobre los temas generales comunes todos los funcionarios

1.1. Constitución Española de 1978

1.1.1. Introducción

Octava constitución de España. Enmarcada en el contexto de la transición española.

- **1978-10-31** Aprobada en cámaras
- **1978-12-06** Refrendada por el pueblo
- **1978-12-27** Sancionada por el Rey ante las cortes
- **1978-12-29** Publicada en el BOE

Consta de dos partes, una **dogmática** donde se recogen los grandes principios y derechos fundamentales, y otra **orgánica** dónde se recoge la división de poderes, territorial y las competencias.

Con el clima de la transición en mente, se redactó una constitución rígida para proteger su contenido. Por ello su modificación es costosa. También se intentó un punto medio de compromiso para poder ser aprobada. Por ello es bastante neutra y ambigua. También deja a futuras leyes el detalle de ciertos derechos y deberes.

La constitución es una ley, y como tal, forma parte del **ordenamiento jurídico**. También se encuentra por encima de todas las otras normas, en caso de duda, la constitución prevalece. Cabe recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones (art 161.1a) y reforma (art. 166 a 169)

1.1.2. Principios copnstitucionales

Son las normas éticas orientadoras para el conocimiento, interpretación y aplicación de otras normas. Deben inspirar todo el ordenamiento jurídico.

El **Título preliminar** define España como un estado **democrático**, de **derecho**, **social**, **autonómico** y establecido en una **monarquía parlamentaria**.

1.1.2.1 Estado de derecho

El Estado de derecho implica una primacía de la ley que regula toda actividad estatal y que se impone a los ciudadanos. Dichas leyes tienen una jerarquía normativa y legal se elaboran por las cortes. Los ciudadanos son iguales ante la ley

1.1.2.2 Estado social

Se establece como un estado igualitario. De los españoles ante la ley, de las condiciones que debe promover el estado para que esto sea realizable. El estado debe atender al crecimiento de renta y riqueza y su justa distribución. Para ello garantiza el derecho a la propiedad y a la herencia. Tambien establece la solidaridad entre regiones.

1.1.2.3 Estado democrático

La soberanía nacional reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del estado.

Para ello los partidos políticos, sindicatos, colégios y organizaciones profesionales deben adecuar su estructura y funcionamiento con principios democráticos.

La educación debe obedecer al pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos.

La **participación** es la consecuencia de que la soberanía nacional reside en el pueblo español:

- En la vida política, cultral, social o económica
- En los actos públicos, diréctamente o mediante representantes
- Con formas en la administracióngeneral, Justicia o Seguridad Social
 - iniciativa legislativa (Art 87)
 - referendum (art 92)
 - jurado (art 125)
 - referendum de ratificación constitucional (art 168)

1.1.2.4 Monarquía parlamentaria

Definida en el artículo 1.3 como la forma política del estado.

1.1.2.5 Estado autonómico

La constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la nación española. Grantizando el derecho a la autonomía de las naciones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. El estado garantiza esta solidaridad y debe velar por un equilibrio economico adecuado y justo entre las partes.

El estado se organiza jerárquicamente como:

- Estado
- Autonomía
- Provincia
- Municipio

Teniendo cada una autonomía para gestionar sus propios intereses.

1.1.3. Derechos

La constitución enuncia derechos y libertades, y también provee de un sistema de garantías judiciales para hacer efectivos esos derechos.

1.1.3.1 Protección de los derechos

Los distintos derechos se pueden clasificar según su protección. Esto dicta su desarrollo, ante quien se amparan y cómo se pueden reformar.

Los **derechos fundamentales** se desarrollan mediante ley orgánica, los ampara el tribunal constitucional y requieren un procedimiento agravado de reforma de la consitución.

Los **derechos de protección media** se desarrollan mediante ley ordinaria, se protege el recurso de inconstitucionalidad y tienen un procedimieno ordinario de reforma.

Los **derechos de protección mínima** están ligados al estao de bienestar. Tienen objetivos exigibles, pero no tienen consecuencias jurídicas inmediatas, salvo que se haya desarrollado una norma específica para su desarrollo.

Cuadro 1: Derechos recogidos en la constitución Española

Artículo	Derecho	Protección
14	Igualdad ante la ley	Fundamental
15	Vida, integridad física y moral	Fundamental
16	Libertad ideológica	Fundamental
17	Libertad y seguridad	Fundamental
18	Honor, intimidad, imagen, domicilio y comunicaciones	Fundamental
19	Residencia y circulación	Fundamental
20	Expresión e información	Fundamental
21	Reunión pacífica y sin armas	Fundamental
22	Derecho de asociación	Fundamental
23	Participación política y cargo público	Fundamental
24	Tutela judicial	Fundamental
27	Educación	Fundamental
28	Sindicación y huelga	Fundamental
29	Petición	Fundamental
30	Defender España	Media
31	contribuir al sostenimiento del gasto público	Media
32	Contraher matrimonio	Media
33	Propiedad privada y herencia	Media
34	Fundación	Media
35	Trabajo	Media
37	Negociación colectiva laboral	Media
38	de Empresa	Media
39	familia	Mínima
40	progreso social y económico	Mínima
41	Seguridad social	Mínima
42	Protección en el extranjero	Mínima
43	a la salud	Mínima
44	a la cultura	Mínima
45	medio ambiente	Mínima
46	Patrimonio histórico, cultural y artístico	Mínima
47	vivienda	Mínima
48	participación de la juventud	Mínima
49	Atención a las personas con discapacidad	Mínima
50	Pensiones adecuadas	Mínima
51	Defensa de los consumidores y usuarios	Mínima
52	Organizaciones profesionales	Mínima

1.1.3.2 Protección institucional

Se utilizan leyes orgánicas par desarrollar los derechos fundamentales. Si se quieren modificar estos derechos, ha de hacerse por el método del artículo 168.

También provee de garantías jurisdiccionales. Como la **tutela efectiva** que desarrolla el

proceso judicial. La presunción de inocencia, el *Habeas Corpus* y los recursos de **amparo constitucional** y de **inconstitucionalidad**.

En cuanto a las garantías institucionales, habla del defensor del pueblo para interponer recursos de amparo o inconstitucionalidad. También faculta al ministerio fiscal para dichos recursos.

1.1.4. Recursos

1.1.4.1 Recurso de inconstitucionalidad

Protege frente a actos legislativos de los poderes públicos. Es decir, si una ley viola un derecho fundamental, esta es declarada inconstitucional. Este recurso cabe contra leyes y normas con fuerza de ley.

Están legitimados para interponerlo:

- Presidente del gobierno
- Defensor del pueblo
- 50 diputados
- 50 senadores
- Órganos ejecutivos o asambleas de las CCAA

1.1.4.2 Recurso de amparo

Protege frente a los actos **no legislativos** de los poderes públicos. Es decir, a ciudadanos frente a violaciones y vulneraciones de los derechos originados por actos jurídicos y poderes públicos.

Están legitimados para interponerlo

- Persona natural o jurídica con interés legítimo
- Defensor del pueblo
- Ministerio fiscal

1.1.5. Reforma constitucional

Se regula en el título X, en los artículos 166 a 169. Según la parte afectada. La iniciativa puede venir por parte del Gobierno, el congreso, el senado o las asambleas legislativas. No por iniciativa popular.

La constitución se ha reformado 3 veces por procedimiento ordinario:

1992 Ciudadanos europeos en las elecciones municipales

2011 Estabilidad presupuestaria

2024 Derechos de personas con discapacidad

1.1.5.1 Procedimiento Agravado

Se habla de **procedimiento agravado** en el caso del título preliminar, Título I, sección primera, capítulo II y título II. En este caso el procedimiento implica:

- Aprobación de 2/3 en congreso y senado
- Disolución de las cortes y elecciones generales a cortes constituyentes
- Aprobación nuevamente por 2/3 en cada corte
- Referendum

El procedimiento se hace así de complicado para desincentivar su puesta en práctica.

1.1.5.2 Procedimiento ordinario

Para el resto de partes requiere una aprobación menor de 3/5 en ambas cámaras, y de no haberlo, una comisión mixta. De no conseguirse, y si hay una mayoría absoluta en el senado. Se puede aprobar en el congreso por mayoría de 2/3.

Una vez aprobada, si un 10 % de los miembros de cualquier cámara lo solicita, se someterá a referendum.

1.1.6. La corona

Se denomina **Jefatura del estado** y se regula en el título II.

1.1.6.1 Sucesión

Se define según el artículo 57. Los criterios de preferencia son:

- Descendientes sobre ascendientes
- Grado próximo frente al remoto
- Varón frente a mujer
- Edad

Quedan excluidos los cónyuges de la línea sucesoria. También quien contrayera matrimonio con la prohibición expresa del rey. En caso de extinguirse todas las líneas sucesorias, las cortes eligen sucesor.

Las abdicaciones y renunciaciones se regulan por ley orgánica.

1.1.6.2 Regencia y tutela

La regencia se regula por el artículo 59, por mandato constitucional y en nombre del rey. Solo pueden ser regentes españoles de mas de 18 años.

Si es por **minoría de edad**, será padre, madre o el pariente mayor de edad mas cercano en la línea sucesora.

En caso de **incapacidad reconocida** por las cortes, lo será el príncipe de Asturias mayor de edad. Si no, se procedería como en el caso anterior.

En caso de **no haber candidato**, las cortes nombrarán regente, que podrá ser una, tres, o cinco personas.

La tutela se organiza en el artículo 60. El tutor será nombrado por el rey difunto, y debe ser mayor de edad y español de nacimiento. Si no se ha nombrado, lo será padre o madre, mientras permanezcan viudos. Si no, lo nombrarán las cortes. Solo pudiendo ser Tutores y regentes padre, madre o ascendiente directo.

1.1.6.3 Refrendo

Los actos del rey estarán siempre refrendados, y si no no tienen validez. El presidente del congreso refrenda la propuesta y nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las cortes. El presidente y los ministros competentes refrendan el resto de actuaciones. El refrendo hace responsable al firmante ante las cortes. Es un acto voluntario que limita la libertad del rey. Una ley no refrendada es inválida.

1.1.6.4 Atribuciones

Simbolizar la unidad y permanencia del estado. Es el mando supremo de las fuerzas armadas, tiene derecho de gracia (no se autorizan indultos generales), confiere empleos civiles y militares y honores y distinciones, tiene el alto patronazgo de las Reales academias

Representación del estado en las relaciones internacionales mediante la autorización a las cortes a declarar guerra y firmar paz, manifestar el consentimiento del estado para obligaciones internacionales y acreditar embajadores y representantes diplomáticos.

Es un moderador y árbitro, no tiene poder, ya que sus actos deben estar refrendados. Entre sus funciones está la de proponer nombrar y finalizar al presidente del gobierno. Convocar y disolver cortes generales y convocar elecciones, convocar referendums, nombrar y separar ministros, estar informado de los asuntos de estado, presidir consejo de ministros, sancionar leyes y expedir decretos.

2. Temas Específicos

Apuntes sobre los temas específicos

Parte II

Otros

Información transversal a toda la oposición

1. Glosario

Glosario **ordenado** de términos cuyo significado se ha buscado en algún momento, o se desconocía *a priori* o en general poco frecuente y oscuro. Se intenta (pero no es necesario) que las definiciones sean de la RAE

Constitución Norma fundamental del estado.

Consuetudinario que es de costumbre

Colegio Sociedad o corporación de personas de una misma profesión, a la que generalmente se atribuyen funciones de ordenación y disciplina de la actividad profesional.

Derogar Dejar sin efecto una norma vigente.

Disposición Precepto legal o reglamentario, deliberación, orden y mandato de la autoridad.

Impugnar Combatir, contradecir, refutar

Interponer Interponer un recurso contra una resolución judicial

Interdecir Vedar, prohibir

Interponer Dar inicio a un recurso legal

Ley Precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados.

Norma con fuerza de ley normas que gozan de fuerza material de ley sin serlo formalmente, sin ser expedido por órgano legislativo. El **decreteto legislativo** y el **decreto-ley**

Obscuro Confuso, poco inteligible

Ordenamiento Jurídico Conjunto de todas las leyes y normas que rigen en un lugar y momento específico.

Retroactividad Extensión de la aplicación de una norma a hechos y situaciones anteriores a su entrada en vigor o a actos y negocios jurídicos.

Sancionar Dicho de una autoridad competente: Ratificar una ley o disposición mediante sanción.

Texto articulado Texto que tiene artículos con la finalidad de crear una nueva norma sobre una determinada materia

Texto refundido Texto que recoge y unifica varias leyes que regulan la misma materia

2. Siglas

AN Audiencia Nacional

AGE Administración General del estado

BOE Boletín Oficial del Estado

CCAA Comunidades Autónomas

CGPJ Consejo General del Poder Judicial

PGE Presupuestos generales del estado

SGAD Secretaría General de Administración Digital

TC Tribunal Constitucional

TS Tribunal Supremo

3. Leyes y normas

Conjunto de leyes, normas y referencias, agrupadas por tipo y ordenadas.

LO 2/1979 (LOTIC) Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

LO 5/1985 (LOREG) Ley Orgánica de Régimen Electoral General

RD 1112/2018 Real Decreto sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

ISO-9126 Software engineering - Product Quality

ISO-9241 Ergonomic requirements for office work with visual display terminals.